Die Entwicklung des reinen Vermögensschadens

Englisches Recht | Lernmaterial | Von Anns zu Murphy

1. Das Problem: Sachschaden oder mangelhafte Leistung?

Ein finanzieller Verlust ist nicht automatisch ein *pure economic loss* (reiner Vermögensschaden). Verdienstausfall nach einer ersatzfähigen Körperverletzung oder entgangener Gewinn infolge der Beschädigung eigener Sachen können Vermögensfolgeschäden sein. Beim reinen Vermögensschaden fehlt diese Grundlage in einer ersatzfähigen Personen- oder Sachschädigung.

Bei mangelhaften Gebäuden wird die Abgrenzung schwieriger: Ein Haus bekommt Risse, weil seine Fundamente fehlerhaft geplant wurden. Verlangt der Eigentümer Ersatz für einen Sachschaden oder die Kosten dafür, endlich das einwandfreie Gebäude zu erhalten, das hätte geliefert werden sollen?

> Entscheidend ist der Gegenstand des Anspruchs: Die Beseitigung eines Mangels am Gebäude selbst ist nach allgemeinen Negligence-Grundsätzen regelmäßig reiner Vermögensschaden. Personenschäden und Schäden an anderen Sachen sind gesondert zu betrachten.

2. Die historische Entwicklung

Anns v Merton London Borough Council [1978] AC 728, entschieden 1977, eröffnete einen weitreichenden Ansatz zur möglichen Haftung einer Baubehörde für gefährliche Gebäudemängel. **Murphy v Brentwood District Council [1991] 1 AC 398**, entschieden 1990, verwarf Anns und ordnete den betreffenden Gebäudeverlust als reinen Vermögensschaden ein.

3. Wichtige englische Begriffe

Duty of care: rechtliche Sorgfaltspflicht. **Defect:** Planungs-, Ausführungs- oder Qualitätsmangel. **Diminution in value:** Wertminderung. **Overrule:** Ein späteres Gericht verwirft die Rechtsregel einer früheren Entscheidung.

Gegenstand ist das Recht von England und Wales. Die historischen Regeln werden von der heutigen Ausgangslage unterschieden; die Aussagen gelten nicht automatisch für andere Rechtsordnungen.

Anns v Merton

1. Sachverhalt und Anspruch

Inhaber langfristiger leasehold-Rechte an Wohnungen lebten in einem Gebäude mit angeblich unzureichenden Fundamenten. Später entstanden Risse und schiefe Fußböden. Die Kläger warfen der Behörde vor, die Fundamente fahrlässig genehmigt und/oder nicht ordnungsgemäß kontrolliert zu haben.

Gegen die Behörde ging es um einen **Negligence-Anspruch aus Common Law** im Umfeld gesetzlicher Bauaufsichtsbefugnisse. Der Fall sollte nicht einfach als erfolgreicher Anspruch wegen Verletzung einer gesetzlichen Pflicht beschrieben werden.

2. Lord Wilberforces historischer Zweistufentest

Stufe 1: Bestand eine hinreichend enge Beziehung mit vernünftigerweise vorhersehbarer Schädigung, sodass zunächst eine Sorgfaltspflicht anzunehmen war? **Stufe 2:** Gab es Gründe, die Pflicht, den geschützten Personenkreis oder den ersatzfähigen Schaden auszuschließen oder einzuschränken?

Bei Gebäuden knüpfte Anns die mögliche Pflicht an die Gesundheit und Sicherheit der Eigentümer und Bewohner. Die einschlägige Verschlechterung wurde als körperlicher Sachschaden behandelt. In Betracht kamen Aufwendungen zur Beseitigung der Gefahr, keine allgemeine Garantie für perfekte Bauqualität.

3. Wer gewann, und wie weit reichte die Entscheidung?

Das Rechtsmittel der Behörde wurde zurückgewiesen. Die Wohnungsberechtigten gewannen bei den rechtlichen Vorfragen: Ihr Verfahren scheiterte auf dieser Stufe weder am Fehlen einer möglichen Sorgfaltspflicht noch am Verjährungseinwand. Das war noch keine endgültige Feststellung aller behaupteten Fehler und kein abschließender Zuspruch von Sanierungskosten. Tatsachen, Pflichtverletzung und Schadenshöhe mussten weiter geklärt werden.

> Historische Bedeutung: Anns eröffnete einen Weg zum Ersatz von Aufwendungen im Zusammenhang mit gefährlichen Baumängeln. Murphy verwarf diesen Weg später. Der Anns-Test ist heute kein allgemeiner englischer Prüfungstest.

Fundstelle: Anns v Merton London Borough Council [1978] AC 728, besonders S. 751-752 und 759-760. Urteil vom 12. Mai 1977; Jahrgang der Urteilssammlung: 1978.

Murphy v Brentwood

1. Sachverhalt und Ergebnis

Herr Murphy kaufte ein Haus mit einer fehlerhaft geplanten Fundamentplatte aus Beton. Der Entwurf war im bauaufsichtlichen Verfahren genehmigt worden. Setzungen führten zu Rissen und weiteren Mängeln. Murphy verkaufte das Haus schließlich für £30.000; ohne Mängel hätte es nach übereinstimmender Bewertung £65.000 erzielt. Die Differenz von £35.000 war ein Minderwert, keine Reparaturrechnung.

In den Vorinstanzen hatte Murphy gewonnen. Im House of Lords hatte jedoch **die Behörde mit ihrem Rechtsmittel Erfolg; Murphys Negligence-Anspruch gegen sie scheiterte**. Anns wurde ausdrücklich verworfen.

2. Warum ein reiner Vermögensschaden?

Der maßgebliche Vorwurf betraf das von Anfang an strukturell mangelhafte Haus selbst. Die Beseitigung dieses Mangels oder der dadurch verursachte Minderwert betraf die Qualität des erworbenen Vermögensgegenstands. Fundament und Oberbau ließen sich nicht einfach als verschiedene Sachen behandeln, um daraus einen Schaden an „anderen Sachen“ zu machen.

Die Risse existierten tatsächlich. Das Urteil bedeutet **nicht**, dass sich physisch nichts verändert hätte. Vielmehr wurde die Verschlechterung des mangelhaften Gebäudes beim Anspruch wegen seiner eigenen Unzulänglichkeit nicht zu einem gewöhnlichen ersatzfähigen Sachschaden. Auch eine Gefahr für Bewohner machte die Sanierungskosten allein noch nicht gegenüber der Behörde ersatzfähig.

3. Was Murphy nicht ausschließt

Eine ersatzfähige Personenverletzung oder die Beschädigung wirklich anderer Sachen kann einen anderen Negligence-Anspruch begründen. Pflicht, Verletzung und Kausalität bleiben zu prüfen. Vertragliche oder besondere gesetzliche Rechte sowie eine übernommene Verantwortung können ebenfalls relevant sein; sie müssen gesondert feststehen. Die Baugenehmigung ist keine automatische Garantie.

> Erfundenes Vergleichsbeispiel: Fehlerhafte Fundamente am Haus selbst sanieren → regelmäßig reiner Vermögensschaden. Eine Mauer fällt auf ein eigenständiges Auto → Schaden an einer anderen Sache; ein Anspruch kann bestehen.

Murphy v Brentwood District Council [1991] 1 AC 398. Urteil vom 26. Juli 1990. Im Mittelpunkt steht hier der Strukturmangel, nicht jede zusätzlich verlangte Schadensposition.

Verständnisfragen

1. Ist jeder in Geld ausgedrückte Anspruch reiner Vermögensschaden?
Antwort: Nein. Auch Sachschäden und Verdienstausfall nach einer ersatzfähigen Verletzung werden in Geld ersetzt. Entscheidend ist das betroffene Interesse.

2. Wurden in Anns endgültig Sanierungskosten zugesprochen?
Antwort: Nein. Die Kläger gewannen bei rechtlichen Vorfragen; die tatsächliche Haftung und die Schadenshöhe standen damit noch nicht endgültig fest.

3. Warum verlor Murphy trotz sichtbarer Risse?
Antwort: Der betreffende Verlust betraf Qualität und Wert des mangelhaften Hauses selbst. Risse machten daraus nicht automatisch einen Schaden an anderen Sachen.

4. Reicht ein gefährlicher Mangel für den Ersatz von Reparaturen?
Antwort: Nein. Die Gefahr allein begründete in Murphy keine Pflicht der Behörde, den Eigentümer vor diesem Vermögensschaden zu schützen.

5. Bedeutet Murphy, dass es niemals eine andere Anspruchsgrundlage gibt?
Antwort: Nein. Vertrag, besondere gesetzliche Rechte oder eine Verantwortungsübernahme sind gesondert zu prüfen. Personen- und andere Sachschäden sind zu unterscheiden.

6. Ist Anns der heutige universelle Test für Sorgfaltspflichten?
Antwort: Nein. Anns wurde verworfen. Robinson [2018] UKSC 4 betont anerkannte Grundsätze und Präzedenzfälle sowie eine schrittweise Entwicklung bei neuen Pflichten.

> Prüfung: jeden Verlust bestimmen → Mangel der Sache selbst von Personen-/anderen Sachschäden trennen → eine gerade diesen Verlust erfassende Pflicht feststellen → Pflichtverletzung, Kausalität und weitere Voraussetzungen prüfen. Vorhersehbarkeit allein genügt nicht.

Quellen und Vertiefung

Auf Grundlage des bereitgestellten Transkripts; Fallnamen und Verkürzungen berichtigt. Primärquellen: Anns [1978] AC 728; Murphy [1991] 1 AC 398 (Urteil); Robinson [2018] UKSC 4, Rn. 21-30. Zur Ausnahme bei Vermögensschäden: Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465. Die Lehrbeispiele sind erfunden.